



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARLINDUNGAN SIREGAR**
Tempat lahir : Simangambat
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/11 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Simangambat, Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/57/VII//2024/RESKRIM tanggal 30 Juli 2024, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN/43/VII/2024/RESKRIM tanggal 31 Juli 2024, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-266/L.2.35.3/Eku.1/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-316/L.2.35.3/Eoh.1/09/2024 tanggal 3 September 2024, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 483/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 24 September 2024, sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR: PRINT-35/L.2.35/Eoh.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp



6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 484/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 13 November 2024, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 484.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 2 Desember 2024, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor 319/Pen.Pid/2025/PT MDN tanggal 31 Januari 2025, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor 596/Pen.Pid/2025/PT MDN tanggal 4 Maret 2025, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY, S.H., M.H., CTLC, CCD, CIRP., dan KHAIRULLAH NAPITUPULU, S.H., Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DAULAY BROTHERS & REKAN yang beralamat di Jalan Pasar 3 No. 175 C, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor: 433/SK/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Parlindungan Siregar** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Merampas Nyawa Orang Lain/Pembunuhan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar



Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Parlindungan Siregar** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu alu dengan panjang $\pm$ 130 cm terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua
 - 1 (satu) potong baju jaket berwarna hitam terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru bergaris putih terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong celana dalam boxer berwarna hitam bermotif bintik putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 5 Maret 2025 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Parlindungan Siregar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN SIREGAR pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Umum, Kelurahan Pasar Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bertempat di Kelurahan Pasar Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya emosi setelah mendengar kabar bahwa Sdr. Asgim Irianto ada menceritakan kepada orang lain bahwa terdakwa menyetubuhi adik kandung terdakwa dan ibu kandung terdakwa sehingga terdakwa yang emosi kemudian mengambil kayu alu yang berada di dekat pintu rumah terdakwa dan mendatangi rumah Sdr. Asgim Irianto, sesampainya di rumah Asgim Irianto terdakwa mengetok pintu rumah Asgim Irianto lalu saksi Rosdinar Pangaribuan yang merupakan istri dari Sdr. Asgim Irianto menyahut terdakwa yang sudah berada di depan pintu rumah, selanjutnya terdakwa manyakan kepada saksi Rosdinar Pangaribuan "idia uda (Asgim Irianto)" yang artinya "dimana paman (Asgim Irianto)", kemudian saksi Rosdinar Pangaribuan menjawab "na dison ia" yang artinya "dia tidak disini", kemudian terdakwa berbalik meninggalkan rumah Sdr. Asgim Irianto, namun tidak berapa jauh terdakwa melihat dan berpapasan dengan Sdr. Asgim Irianto yang mengendarai Sepeda Motor, dan kemudian terdakwa yang emosi langsung mengayunkan Kayu Alu yang terdakwa bawa ke arah Sdr. Asgim Irianto, sehingga Sdr. Asgim Irianto turun dari sepeda motor dan terdakwa kembali mengayunkan kayu alu tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah Sdr. Asgim Irianto kemudian mengenai kepala sebelah kiri Sdr. Asgim Irianto, kemudian Sdr Asgim Irianto tersungkur ke tanah, selanjutnya Sdr. Asgim Irianto berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali mengayunkan kayu alu tersebut ke arah terdakwa dan mengenai leher Sdr. Asgim Irianto sehingga Sdr. Asgim Irianto terjatuh kembali kemudian saksi Mara Halim Panjaitan yang melihat kejadian tersebut kemudian mendatangi terdakwa dan menahan kayu alu yang masih terdakwa berusaha ayunkan ke arah Sdr. Asgim Irianto yang sudah tersungkur di tanah, kemudian saksi Mara Halim Panjaitan merampas Kayu Alu tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Mara Halim Panjaitan dan Sdr. Asgim Irianto yang sudah terseungkur di tanah.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. Asgim Irianto mengalami luka berdasarkan Surat VISUM ETREPERTUM PROJUSITA No. 800/539/Pusk/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang tandatangani oleh dr. Tilamsana Sagala telah melakukan pemeriksaan atas nama Asgim Irianto dengan pemeriksaan :

- Kepala/Leher :
 1. Keluar darah dari hidung dan mulut;
 2. Luka robek di kepala samping kiri atas dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung pecah;
 3. Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah;
 4. Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah;
 5. Bibir atas dan bawah membiru;
 6. Leher tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Anggota gerak bawah :
 1. Luka lecet di ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
 2. Luka lecet di ibu pangkal ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Kesimpulan.:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki bernama Assgim Irianto umur enam puluh tahu. Pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka robek dikepala korban dan tempurung kepala pecah, luka lecet di jempol kaki kanan korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian korban.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : 475/231/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Aek Simotung yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Asgim Irianto bahwa benar telah meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN SIREGAR pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Umum, Kelurahan Pasar Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**merampas nyawa orang lain,**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bertempat di Kelurahan Pasar Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya emosi setelah mendengar kabar bahwa Sdr. Asgim Irianto ada menceritakan kepada orang lain bahwa terdakwa menyetubuhi adik kandung terdakwa dan ibu kandung terdakwa sehingga terdakwa yang emosi kemudian mengambil kayu alu yang berada di dekat pintu rumah terdakwa dan mendatangi rumah Sdr. Asgim Irianto, sesampainya di rumah Asgim Irianto terdakwa mengetok pintu rumah Asgim Irianto lalu saksi Rosdinar Pangaribuan yang merupakan istri dari Sdr. Asgim Irianto menyahut terdakwa yang sudah berada di depan pintu rumah, selanjutnya terdakwa manyakan kepada saksi Rosdinar Pangaribuan "idia uda (Asgim Irianto)" yang artinya "dimana paman (Asgim Irianto)", kemudian saksi Rosdinar Pangaribuan menjawab "na dison ia" yang artinya "dia tidak disini", kemudian terdakwa berbalik meninggalkan rumah Sdr. Asgim Irianto, namun tidak berapa jauh terdakwa melihat dan berpapasan dengan Sdr. Asgim Irianto yang mengendarai Sepeda Motor, dan kemudian terdakwa yang emosi langsung mengayunkan Kayu Alu yang terdakwa bawa ke arah Sdr. Asgim Irianto, sehingga Sdr. Asgim Irianto turun dari sepeda motor dan terdakwa kembali mengayunkan kayu alu tersebut menggunakan kedua

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa ke arah Sdr. Asgim Irianto kemudian mengenai kepala sebelah kiri Sdr. Asgim Irianto, kemudian Sdr Asgim Irianto tersungkur ke tanah, selanjutnya Sdr. Asgim Irianto berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali mengayunkan kayu alu tersebut ke arah terdakwa dan mengenai leher Sdr. Asgim Irianto sehingga Sdr. Asgim Irianto terjatuh kembali kemudian saksi Mara Halim Panjaitan yang melihat kejadian tersebut kemudian mendatangi terdakwa dan menahan kayu alu yang masih terdakwa berusaha ayunkan ke arah Sdr. Asgim Irianto yang sudah tersungkur di tanah, kemudian saksi Mara Halim Panjaitan merampas Kayu Alu tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Mara Halim Panjaitan dan Sdr. Asgim Irianto yang sudah terseungkur di tanah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. Asgim Irianto mengalami luka berdasarkan Surat VISUM ETREPERTUM PROJUSTITA No. 800/539/Pusk/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang tandatangani oleh dr. Tilamsana Sagala telah melakukan pemeriksaan atas nama Asgim Irianto dengan pemeriksaan :

- Kepala/Leher :
 1. Keluar darah dari hidung dan mulut;
 2. Luka robek di kepala samping kiri atas dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung pecah;
 3. Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah;
 4. Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah;
 5. Bibir atas dan bawah membiru;
 6. Leher tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul



ataupun tajam;

- Anggota gerak bawah :
 1. Luka lecet di ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
 2. Luka lecet di ibu pangkal ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Kesimpulan.:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki bernama Assgim Irianto umur enam puluh tahu. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala korban dan tempurung kepala pecah, luka lecet di jempol kaki kanan korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : 475/231/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Aek Simotung yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Asgim Irianto bahwa benar telah meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa PARLINDUNGAN SIREGAR pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Umum, Kelurahan Pasar Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang menyebabkan mati** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bertempat di Kelurahan Pasar Simangambat Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa yang sedang berada di rumahnya emosi setelah mendengar kabar bahwa Sdr. Asgim Irianto ada menceritakan kepada orang lain bahwa terdakwa menyetubuhi adik kandung terdakwa dan ibu kandung terdakwa sehingga terdakwa yang emosi kemudian mengambil kayu alu yang berada di dekat pintu rumah terdakwa dan mendatangi rumah Sdr. Asgim Irianto, sesampainya di rumah Asgim Irianto



terdakwa mengetok pintu rumah Asgim Irianto lalu saksi Rosdinar Pangaribuan yang merupakan istri dari Sdr. Asgim Irianto menyahut terdakwa yang sudah berada di depan pintu rumah, selanjutnya terdakwa manyakan kepada saksi Rosdinar Pangaribuan "idia uda (Asgim Irianto)" yang artinya "dimana paman (Asgim Irianto)", kemudian saksi Rosdinar Pangaribuan menjawab "na dison ia" yang artinya "dia tidak disini", kemudian terdakwa berbalik meninggalkan rumah Sdr. Asgim Irianto, namun tidak berapa jauh terdakwa melihat dan berpapasan dengan Sdr. Asgim Irianto yang mengendarai Sepeda Motor, dan kemudian terdakwa yang emosi langsung mengayunkan Kayu Alu yang terdakwa bawa ke arah Sdr. Asgim Irianto, sehingga Sdr. Asgim Irianto turun dari sepeda motor dan terdakwa kembali mengayunkan kayu alu tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah Sdr. Asgim Irianto kemudian mengenai kepala sebelah kiri Sdr. Asgim Irianto, kemudian Sdr Asgim Irianto tersungkur ke tanah, selanjutnya Sdr. Asgim Irianto berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali mengayunkan kayu alu tersebut ke arah terdakwa dan mengenai leher Sdr. Asgim Irianto sehingga Sdr. Asgim Irianto terjatuh kembali kemudian saksi Mara Halim Panjaitan yang melihat kejadian tersebut kemudian mendatangi terdakwa dan menahan kayu alu yang masih terdakwa berusaha ayunkan ke arah Sdr. Asgim Irianto yang sudah tersungkur di tanah, kemudian saksi Mara Halim Panjaitan merampas Kayu Alu tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Mara Halim Panjaitan dan Sdr. Asgim Irianto yang sudah terseungkur di tanah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. Asgim Irianto mengalami luka berdasarkan Surat VISUM ETREPERTUM PROJUSITA No. 800/539/Pusk/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang tandatangani oleh dr. Tilamsana Sagala telah melakukan pemeriksaan atas nama Asgim Irianto dengan pemeriksaan :

- Kepala/Leher :

1. Keluar darah dari hidung dan mulut;
2. Luka robek di kepala samping kiri atas dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung pecah;
3. Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah;
4. Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung



kepala pecah;

5. Bibir atas dan bawah membiru;

6. Leher tidak ditemukan kelainan

- Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam;
- Anggota gerak bawah :
 1. Luka lecet di ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
 2. Luka lecet di ibu pangkal ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Kesimpulan.:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki bernama Assgim Irianto umur enam puluh tahu. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala korban dan tempurung kepala pecah, luka lecet di jempol kaki kanan korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian korban.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : 475/231/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Aek Simotung yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Assgim Irianto bahwa benar telah meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROSDINAR PANGARIBUAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi, BAP Saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ada Saksi tanda tangani, sebelum Saksi menandatangani BAP Saksi tersebut, ada Saksi membaca terlebih dahulu keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Polisi;
- Bahwa terkait dengan dihadapkannya Saksi di persidangan ini sebagai Saksi dan dihadapkannya juga Terdakwa, Saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa ini;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ini sehingga dia dihadapkan ke persidangan Terdakwa datang ke rumah memanggil-manggil nama korban, lalu Saksi membuka pintu dan Saksi bertanya "ada apa mang?", Saksi bilang, kemudian Terdakwa berkata "mana dia?", lalu Saksi mengatakan "tidak ada di sini", lalu Terdakwa berkata "itu ada di belakang", lalu Saksi mengatakan "tidak ada", Terdakwa datang ke rumah membawa alu di tangannya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Simangambat, Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Terdakwa adalah tetangga kami;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi mencari korban atas nama ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Saksi 1 (satu) rumah dengan ASGIM IRIANTO karena ASGIM IRIANTO adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi dengan ASGIM IRIANTO adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi mencari suami Saksi atas nama ASGIM IRIANTO, waktu Terdakwa datang, Saksi membukakan pintu;
- Bahwa waktu datang ke rumah Saksi, Terdakwa membawa alu dengan panjang kira-kira 130 (seratus tiga puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi di rumah bersama keponakan yang masih kecil yaitu masih SD;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa menanyakan dan memanggil-manggil nama suami Saksi "JAROT, JAROT", katanya, Saksi terkejut melihat Terdakwa membawa alu, Terdakwa berkata kepada Saksi "mana dia?", Terdakwa menanyakan kepada Saksi di mana suami Saksi lalu Saksi jawab "tidak ada di sini", lalu Terdakwa berkata "itu di dapur", katanya, Saksi jawab lagi "tidak ada di sini", kemudian Terdakwa pun pergi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi emosi makanya Saksi takut;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi emosi mencari suami Saksi dengan menyebutkan nama JAROT;
- Bahwa nama asli suami Saksi adalah ASGIM IRIANTO dan nama panggilannya adalah JAROT;
- Bahwa Saksi berdua dengan keponakan yang sedang tidur dan masih kecil;
- Bahwa Terdakwa hanya bertanya saja dengan raut muka yang menakutkan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi dari depan pintu tetapi Saksi tidak tahu pergi ke mana;
- Bahwa Saksi mau menghubungi ke suami Saksi karena Saksi ketakutan dan gemeteran, yang mana pada saat itu Saksi sedang sakit tetapi Saksi tidak tahu di mana hpnya. Jadi tidak berapa lama kemudian, Saksi mendengar suara sepeda motor datang, kira-kira 50 (lima puluh) meter ketika itu, dia datang, jadi pada saat sampai di teras, Saksi mendengar suara pukulan yang keras;
- Bahwa Saksi belum sempat menghubungi suami Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar suara pukulan yang keras;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara orang yang berteriak tetapi Saksi hanya mendengar suara pukulan yang sangat keras sebanyak 2 (dua) sehingga Saksi sangat ketakutan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi mendengar suara pukulan yang sangat keras sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak ada mendengar suara orang yang berteriak;
- Bahwa Saksi takut jadi sebelum ada orang, Saksi tidak berani keluar;
- Bahwa Jadi setelah saksi mendengar suara orang barulah saksi berani keluar rumah;
- Bahwa waktu Saksi keluar rumah, Saksi melihat suami Saksi sudah telungkup di jalan raya dan sudah banyak orang;
- Bahwa kami bertetangga dengan Terdakwa dan jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kira-kira 6 (enam) meter;
- Bahwa dari teras rumah Saksi, Saksi melihat sudah banyak orang dan Saksi juga melihat darah yang bercucuran dari kepala suami Saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat dengan kondisi suami sudah telungkup dan ada banyak darah di kelapa;
- Bahwa setelah di dalam mobil, Saksi melihat wajah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di situ;
- Bahwa yang Saksi lihat di situ ada HERINI HERISAH HUTASUHUT dan MARAHALIM PANJAITAN, orang-orang itu yang mengatakan kepada Saksi "sabar-sabar", katanya;
- Bahwa masyarakat yang mengangkat suami Saksi ke dalam mobil dan ketika di dalam mobil, Saksi mengatakan "saya lihat dulu", setelah itu Saksi melihat darah

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercucuran dari kepala suami Saksi, lalu suami Saksi langsung dibawa orang ke puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak ikut ke puskesmas karena tidak diperbolehkan masyarakat pada saat itu;
- Bahwa Saksi juga berkata “sabar ya, berobat ya”, setelah itu suami Saksi dibawa orang ke puskesmas;
- Bahwa suami Saksi masih tidak menjawab;
- Bahwa pokoknya Saksi melihat saja mukanya diam saja;
- Bahwa Saksi melihat muka suami Saksi sudah tidak menyahut panggilan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada rasakan napas dari hidung suami Saksi atau memegang urat nadi tangan suami Saksi karena Saksi melihat hanya dari pintu mobil saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suami Saksi masih hidup atau sudah meninggal dunia makanya dipastikan dengan membawa suami Saksi ke puskesmas;
- Bahwa akhirnya suami Saksi dibawa ke puskesmas Simangambat;
- Bahwa Saksi menunggu di rumah karena sudah banyak orang yang membawa suami Saksi ke puskesmas;
- Bahwa kira-kira 5 (lima) menit kemudian, Saksi diberitahukan bahwa suami Saksi sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa masyarakat yang mengabari Saksi;
- Bahwa setelah datang dari pihak kepolisian dan suami Saksi sudah dibersihkan dan dijahit lukanya baru dibawa ke rumah;
- Bahwa Jenazah suami Saksi sampai di rumah sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa suami Saksi dikebumikan di pemakaman Simangambat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa waktu Saksi keluar rumah setelah mendengar pukulan keras sebanyak 2 (dua) kali, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di situ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Terdakwa dan tidak ada masalah;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu tetapi pasti Terdakwa yang melakukannya karena dia yang datang ke rumah membawa alu;
- Bahwa setahu Saksi pada malam tersebut suami Saksi di kedai bapak GULTOM;
- Bahwa kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) jam suami Saksi berada di kedai, datanglah Terdakwa mencarinya ke rumah;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tadi, tidak ada pertikaian antara korban dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa hanya saling kenal saja;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan tadi, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi akar permasalahan antara korban dengan Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah memanggil-manggil nama korban, lalu Saksi membuka pintu dan Saksi bertanya "ada apa mang?", lalu Terdakwa berkata "mana dia?", Terdakwa terlihat emosi lalu Saksi berkata "tidak ada dia di sini", Saksi bilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari pintu karena Saksi ketakutan dan tidak berani keluar;
- Bahwa Saksi melihat Saksi HERINI HERISAH HUTASUHUT yang sedang memegang korban;
- Bahwa yang jelas Saksi melihat Saksi HERINI HERISAH HUTASUHUT baru Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa masih memegang alunya dan dibawanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "itu di dapur", katanya;
- Bahwa kebetulan lampu jalan mati dan lampu rumah dimatikannya tetapi lampu teras kami terang, Saksi melihat Terdakwa berjalan;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah rumahnya ke jalan raya tetapi dari samping;
- Bahwa posisi kedai di sebelah kiri rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan dia berjualan sembako;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya bersama keluarganya yaitu orang tuanya dan adiknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah Saksi mendengar bahwa korban sering mengolok-ngolok, mengejek bahkan memfitnah Terdakwa misalnya belum menikah atau apa sudah kau kawini saudara perempuanmu dan ibumu di rumah itu makanya kau tidak menikah;
- Bahwa biasanya Terdakwa memanggil korban dengan panggilan Udak;
- Bahwa Saksi masih diam dan belum sanggup mencari tahu apa hal yang menjadi penyebabnya, Saksi pun belum keluar keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena apabila Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Saksi jarang berbicara dan kalau berbicara pun, hanya berbicara seperlunya atau yang pasti-pasti saja dan setahu Saksi Terdakwa orangnya gampang emosi, jadi Saksi takut menyinggung-nyinggung dia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan bahwa ia menanyakan dan memanggil-manggil nama suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi "JAROT, JAROT", katanya, Saksi terkejut melihat ia membawa alu, ia berkata kepada Saksi "mana dia?", ia menanyakan kepada Saksi di mana suami Saksi lalu Saksi jawab "tidak ada di sini", lalu ia berkata "itu di dapur", katanya, Saksi jawab lagi "tidak ada di sini", kemudian ia pun pergi sedangkan yang sebenarnya ia datang ke rumah Saksi dan bertanya "di mana Udak, Bujing?, di mana Udak, Bujing?" dan ia tidak ada memanggil-manggil "JAROT, JAROT";

2. Saksi **MARAHALIM PANJAITAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di polisi;
- Bahwa keterangan Saksi di polisi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di penyidik ada Saksi tanda tangani, yang berarti Saksi benarkan keterangan Saksi di polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan terhadap ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Saksi yang merampas alunya dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Aspal depan rumah Almarhum ASGIM IRIANTO tepatnya di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada waktu itu posisi Saksi di rumah;
- Bahwa pertama sekali di jalan umum tersebut, Saksi mendengar banyak orang yang menjerit, kemudian Saksi melihat ke tepi jalan dan berkata "mengapa tidak ada orang yang menolong";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat yang terakhir kali;
- Bahwa Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO menggunakan kayu alu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukulkan kayu alu tersebut kepada ASGIM IRIANTO di kepala;
- Bahwa Saksi melihat ASGIM IRIANTO sudah telungkup duluan di jalan;
- Bahwa ASGIM IRIANTO sudah telungkup di jalan;
- Bahwa setelah ASGIM IRIANTO telungkup di jalan, dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu alu tersebut;
- Bahwa bukan setelah terjatuh tetapi sudah telungkup ASGIM IRIANTO mau dipukulkan lagi Saksi merampas kayu alunya;
- Bahwa sudah terjatuh ASGIM IRIANTO dan Terdakwa mau memukulkan lagi kayu alu tersebut, Saksi merampas kayu alu tersebut dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Terdakwa memukulkan kayu alu tersebut sebelum ASGIM IRIANTO terjatuh;
- Bahwa Saksi hanya merampas kayu alu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi merampas kayu alu tersebut dari Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya sambil berkata “saya akan bertanggung jawab, adanya jenderalku”, itu omongan Terdakwa;
- Bahwa korban sudah berdarah semuanya, kemudian Saksi meletakkan kayu alu tersebut di rumahnya korban, lalu Saksi meminta kunci mobilnya korban;
- Bahwa korban dibawa ke puskesmas tetapi bukan Saksi yang membawa korban ke puskesmas;
- Bahwa Saksi hanya meminta kunci mobil tetapi yang membawa korban ke puskesmas bukan Saksi;
- Bahwa yang membawa korban ke puskesmas adalah SAHRIL GULTOM;
- Bahwa Saksi meletakkan kayu alu tersebut di dekat pintu rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kabar-kabar tentang hubungan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa 18 (delapan belas) meter jarak dari rumah ke tempat korban telungkup;
- Bahwa dengan jarak 18 (delapan belas) meter, waktu Saksi berada di dalam rumah Saksi tersebut, Saksi ada mendengar suara teriakan dan gara-gara mendengar suara teriakan, Saksi keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi mendengar suara teriakan meminta tolong;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke tempat korban telungkup dan Saksi merampas kayu alu dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat sudah banyak orang dan korban tergeletak di jalan umum;
- Bahwa Terdakwa memegang alu tersebut dengan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi merampas alu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi memegang alunya, Terdakwa menarik lalu Saksi lepaskan, kemudian Saksi memegang ke tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihatnya 1 (satu) kali ke arah kepala sebelah kanan korban;
- Bahwa korban sudah dalam keadaan telungkup di aspal;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan alunya kepada korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan;
- Bahwa keadaan korban sudah telungkup ke kanan;
- Bahwa Terdakwa tetap telungkup setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi berhasil mengambil alu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan sendiri menuju ke rumahnya sambil bicara;
- Bahwa Saksi mendengar apa yang dikatakan Terdakwa waktu itu;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa berkata “saya bertanggung jawab, adanya jenderalku”;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke rumahnya sambil berbicara sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi membawa alu ke rumah korban sambil mengambil kunci mobil;
- Bahwa Terdakwa duduk sambil merokok di samping rumahnya;
- Bahwa pada malam itu juga Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi tetangga sama korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tua dan adiknya;
- Bahwa setahu Saksi Saksi HERINI HERISAH HUTASUHUT yang duluan keluar;
- Bahwa di gudang Saksi ada kanopi, jadi harus dikeluarkan dulu mobil yang di depan karena di dalam Gudang tersebut ada 2 (dua) mobil, yang berada di depan mobil Saksi, jadi setelah mobil Saksi keluar baru bisa dikeluarkan mobil korban;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja berjualan di rumahnya;
- Bahwa yang Saksi lihat pukulan tersebut mengenai korban;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 8 (delapan) meter, pukulan yang mengenai korban;
- Bahwa suasana pada saat itu gelap;
- Bahwa pencahayaannya dari lampu teras rumah;
- Bahwa setelah dipukulkan Terdakwa yang terakhir Saksi lihat, Terdakwa mau memukulkan lagi, di situlah Saksi rampas;
- Bahwa waktu Saksi rampas tersebut, posisi Terdakwa sedang mengayunkan;
- Bahwa Saksi ada melihat bercak darah waktu Saksi merampas alu tersebut;
- Bahwa yang ada bercak darah ke arah kepala korban;
- Bahwa alunya sudah Saksi rampas;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dibatasi dengan 3 (tiga) rumah dan tanah kosong;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter;
- Bahwa kalau Saksi tidak ada tetapi istri Saksi sering membeli ikan emas di tempat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan bahwa setelah Saksi merampas kayu alu tersebut darinya, lalu ia berjalan menuju ke rumahnya sambil berkata “saya akan bertanggung jawab, adanya jenderalku”, itu omongannya dan waktu itu ia berkata “saya bertanggung jawab, adanya jenderalku” sedangkan yang sebenarnya ia tidak ada mengatakan bahwa ia bertanggung jawab dan ia punya jenderal atau yang lainnya pun karena setelah ia memukul kepala ASGIM IRIANTO, Saksi menangkap kayu alunya, lalu ia pulang ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HERINI HERISAH HUTASUHUT**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kasus pembunuhan atas nama ASGIM IRIANTO;
 - Bahwa kebetulan awal mulanya Saksi di rumah, lalu Saksi mendengar ada suara keributan di luar, yang mana ada sepeda motor terjatuh dan kebetulan jarak rumah Saksi dengan korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi keluar dari rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah kayu alu dan korban sudah telungkup di jalan aspal;
 - Bahwa kemudian Saksi mendatangi korban dan Saksi melihat kepala korban sudah mengeluarkan darah di sebelah kiri, lalu Saksi pun menjerit meminta pertolongan kepada warga di sekitaran rumah korban untuk membantu Saksi mengangkat korban, lalu Saksi mengambil kunci mobil, kemudian kami pun mengangkat korban ke dalam mobil untuk membawa korban ke puskesmas untuk memeriksa keadaan korban, kemudian setibanya di puskesmas, pihak puskesmas atau dokter mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban kira-kira kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa pokoknya suara keributan yang Saksi dengar;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara orang meminta tolong dan yang Saksi dengar hanya suara ribut saja;
 - Bahwa Saksi tidak kenal suara siapa yang ribut tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berdiri di situ;
 - Bahwa Terdakwa memegang kayu alu tersebut dengan 1 (satu) tangan;
 - Bahwa kayu alu tersebut dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa Saksi melihat korban sudah telungkup di situ;
 - Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa langsung pergi ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi panggil tidak menyahut;
 - Bahwa tidak Saksi apakan lagi karena Saksi sudah ketakutan juga di situ;
 - Bahwa Saksi tidak perhatikan lagi karena Saksi fokus untuk meminta tolong sama warga;
 - Bahwa di gudang Saksi MARAHALIM PANJAITAN ada kanopi, jadi harus dikeluarkan dulu mobil yang di depan;
 - Bahwa karena di dalam Gudang tersebut ada 2 (dua) mobil, yang berada di depan mobil Saksi, jadi setelah mobil Saksi keluar baru bisa dikeluarkan mobil korban;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja berjualan di rumahnya;
 - Bahwa pada saat alu diayunkan Saksi tidak ke situ melihatnya;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya teriak-teriak meminta tolong karena semua sudah berdarah lalu Saksi meminta tolong dengan berteriak “angkatlah, tolong, tolong”;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan siapa yang datang;
- Bahwa Saksi ROSDINAR di rumahnya;
- Bahwa Saksi memanggil-manggil nama korban tetapi tidak menyahut;
- Bahwa darah keluar tidak berhenti;
- Bahwa lebih ahli dokter yang melihat ciri-ciri yang sudah tidak bernyawa secara visual;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian perkara ke puskesmas lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah sampai di puskesmas, dokter puskesmas mengatakan bahwa korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan ke dokter;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan lagi karena posisi lampu pun mati semua sehingga gelap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar bahwa tidak ada orang di situ atau tidak ada kerumunan orang di situ, hanya ia berdua dengan Udak ASGIM IRIANTO;

4. Saksi **ARDIAN TAMARA PUTRA PANGARIBUAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebagai Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebelum Saksi menandatangani BAP dah sudah Saksi baca terlebih dahulu keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan bertetangga;
- Bahwa Saksi tinggal di Simangambat sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dari keterangan masyarakat bahwa terjadi pemukulan terhadap korban atas nama ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan ASGIM IRIANTO tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari tetangga atau dari orang lain;
- Bahwa diberitahukan kepada Saksi pada tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau habis Isa;
- Bahwa anak Saksi yang memanggil Saksi ke kedai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Saksi adalah MUHAMMAD ALFARIZI PANGARIBUAN;
- Bahwa MUHAMMAD ALFARIZI PANGARIBUAN ada mendatangi Saksi ke kedai dan memberitahukan bahwa ada pemukulan terhadap ASGIM IRIANTO;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi menyusul ke rumah korban;
- Bahwa rumah korban di Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilas korban sudah di teras rumahnya, lalu Saksi langsung mengeluarkan kendaraan agar korban bisa dibawa ke puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi ASGIM IRIANTO yang terletak di teras rumahnya tersebut karena sudah dikerumuni oleh Masyarakat;
- Bahwa Saksi mengeluarkan mobil untuk membawa korban ke puskesmas menggunakan mobil pribadi;
- Bahwa Saksi hanya mengeluarkan mobil saja;
- Bahwa Saksi tidak ikut membawa korban ke puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban sewaktu korban dibawa ke dalam mobil;
- Bahwa setelah Saksi mengeluarkan mobil, lalu Saksi memarkirkan mobil di depan rumah korban, kemudian Saksi keluar dari dalam mobil karena ada Masyarakat yang mengatakan "biar Saksi yang membawa mobil ke puskesmas" dan Saksi disuruh untuk mengamankan situasi dan mengamankan istri korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah di rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah di rumahnya pada saat Saksi menuju ke rumah korban dan pada saat Saksi mengeluarkan mobil;
- Bahwa kalau Terdakwa sudah duduk di depan rumahnya sedangkan Saksi datang ke rumah korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah korban berdekatan;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh istri Saksi yang ikut mengantarkan korban ke puskesmas;
- Bahwa nama istri Saksi yang ikut mengantarkan korban ke puskesmas adalah HERINI HERISAH HUTASUHUT;
- Bahwa Saksi HERINI HERISAH HUTASUHUT mengabarkan bahwa keadaan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Masyarakat bahwa terjadi pemukulan terhadap ASGIM IRIANTO.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap ASGIM IRIANTO adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat jenazah ASGIM IRIANTO;
- Bahwa kondisi yang Saksi lihat pada korban ASGIM IRIANTO yaitu kepala sebelah kiri bagian belakang masih tetap mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi hanya melihat korban sebentar karena Saksi harus berangkat ke Medan untuk menjemput anak korban;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan ASGIM IRIANTO;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa bertetangga baik, kalau bertemu tegur sapa tetapi tidak ada ke mana-mana karena berbeda;
- Bahwa setahu Saksi dari mendengar cerita-cerita Masyarakat di situ;
- Bahwa Saksi kurang tahu kepribadian Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berhadap-hadapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SOLLI LUBIS**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi melihat ada yang telungkup;
- Bahwa jaraknya 50 (lima puluh) meter dari rumah;
- Bahwa yang telungkup tersebut adalah ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ASGIM IRIANTO karena orang-orang sudah ribut, kemudian Saksi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat di tempat kejadian sudah tumpah darah semua dari tubuh korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang memegang kayu alu karena kayu alu sudah diletakkan;
- Bahwa posisi korban masih berada di jalan waktu Saksi melihat kayu alu sudah terletak di kursi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sudah di rumahnya;
- Bahwa Saksi ada ikut mengantarkan korban ke puskesmas;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan korban ke puskesmas karena Saksi yang membantu mengangkat korban ke dalam mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi pegang waktu itu bagian kepala korban;
- Bahwa Saksi melihat bagian kepala korban pecah;
- Bahwa waktu itu Saksi merasakan napas korban seperti ngorok;
- Bahwa Saksi merasakan napas korban seperti ngorok sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi merasakan napas korban seperti ngorok sebanyak 2 (dua) kali tersebut ada kira-kira 1 (satu) menit;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi HERINI HERISAH HUTASUHUT di situ;
- Bahwa tidak ada Saksi HERINI HERISAH HUTASUHUT memanggil-manggil nama korban;
- Bahwa ada tetangga yang mengendarai mobil waktu itu;
- Bahwa waktu di puskesmas, korban dicek oleh dokter, lalu dokter mengatakan “sudah tidak ada lagi”;
- Bahwa Saksi melihat dokter memeriksa bagian leher korban;
- Bahwa ada 4 (empat) orang di dalam mobil waktu membawa ASGIM IRIANTO ke puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **PERMADI SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari OMPU PANDU HARAHAHAP yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia karena korban dipukul oleh orang menggunakan kayu;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung berkemas dan berangkat menuju ke rumah duka, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi tiba di rumah duka, Kelurahan Pasar Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan namun korban belum berada di rumah duka dan masih berada di puskesmas Simangambat, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, korban tiba di rumah duka, dan pada saat korban tiba di rumah duka, Saksi melihat adanya luka di bagian kepala bagian kiri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul ASGIM IRIANTO pada saat itu karena tidak ada disebutkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memukul ASGIM IRIANTO adalah Terdakwa pada saat cerita-cerita dengan Masyarakat yang ada di rumah duka ketika menunggu jenazah ASGIM IRIANTO datang dari rumah duka;



- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **dr. TILAMSANA SAGALA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memeriksa seseorang yang datang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa nama puskesmasnya adalah puskesmas Simangambat;
- Bahwa datang ke puskesmas sekira pukul 19.45 WIB atau habis Isa;
- Bahwa awalnya Ahli tidak kenal tetapi pada saat itu diminta identitas dari yang diperiksa, lalu diberikan KTP kepada Ahli;
- Bahwa nama yang Ahli periksa tersebut adalah ASGIM IRIANTO;
- Bahwa setahu Ahli usia dari ASGIM IRIANTO adalah 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa ASGIM IRIANTO masih di dalam mobil;
- Bahwa pertama kali dilakukan pemeriksaan waktu ASGIM IRIANTO masih di dalam mobil;
- Bahwa waktu di dalam mobil dilakukan pemeriksaan medical check up dirasakan sudah tidak ada, nadi di leher diperiksa sudah tidak ada denyut dan nadi di tangan juga diperiksa juga tidak ada denyutnya juga, kemudian disampaikan kepada yang membawa ASGIM IRIANTO bahwa ASGIM IRIANTO sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian setelah dibuka IGD-nya dan ASGIM IRIANTO dibawa masuk ke dalam IGD, kemudian dicek tensi namun tidak terukur, kemudian mendengarkan detak jantung dengan menggunakan alat stetoskop dengan hasil tidak terdengar, semuanya sudah tidak ada;
- Bahwa tampak luar dari ASGIM IRIANTO sudah berdarah semuanya, sudah berdarah dari kepala, hidung dan mulut;
- Bahwa kemudian setelah diperiksa sudah ada luka robek di kepala samping kiri atas dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dan kedalaman 2 (dua) centimeter, sudah tidak beraturan mengakibatkan tempurung pecah;
- Bahwa lalu luka kedua di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang 7 (tujuh) centimeter lebar 3 (tiga) centimeter dan kedalaman 2 (dua) centimeter, juga sudah tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) dan 1 (satu) lagi di kepala samping juga dengan ukuran Panjang 5 (lima) centimeter lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman juga 2 (dua) centimeter, bentuknya juga tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah;
- Bahwa melihat dari kondisi korban pada saat dilakukan Tindakan medis tersebut ada kekerasan oleh benda tumpul;
- Bahwa ada memar di jempol kaki korban;
- Bahwa kalau dari korbannya kurang dari 30 (tiga puluh) menit karena belum ada lebam mayatnya;
- Bahwa tempurung kepala pecah karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa luka tersebut sudah mengenai tempurung kepala, yang mana tempurung kepala sudah pecah dan di dalam tempurung kepala banyak organ di dalamnya, di dalam tempurung kepala terdapat saraf dan orang-orang lainnya;
- Bahwa korban kehabisan darah karena tempurung kepala pecah maka akan mengganggu system semuanya;
- Bahwa luka memar di jempol kaki tadi karena jatuh;
- Bahwa sewaktu Ahli memeriksa korban, kematian korban sepenuhnya akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak ada menemukan penyakit yang diderita korban misalnya penyakit jantung atau penyakit yang lainnya;
- Bahwa benar Ahli yang mengeluarkan visum et repertum terhadap ASGIM IRIANTO;

Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa kesal ASGIM IRIANTO sehingga Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala yang mengakibatkan ASGIM IRIANTO meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa selain di bagian kepala, tidak ada Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO di bagian badan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO di bagian kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul ASGIM IRIANTO di bagian kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO menggunakan kayu.
- Bahwa Terdakwa kesal dengan ASGIM IRIANTO karena penghinaan dan pelecehan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan ASGIM IRIANTO ada masalah yaitu ASGIM IRIANTO sering menghina orang tua Terdakwa;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengatakan bahwa Terdakwa melecehkan ibu Terdakwa dan adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO bertempat di Jalan Umum Simangambat di dekat rumah Terdakwa di Kelurahan Pasar Simangambat, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan ASGIM IRIANTO;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah ASGIM IRIANTO berbatas tanah rumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah ASGIM IRIANTO sekitar 6 (enam) meter tetapi kalau di belakang rumah Terdakwa berbatas dinding;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan ASGIM IRIANTO yaitu semenjak dia tinggal di kampung tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengatakan seperti itu pada hari itu juga;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengatakan seperti itu sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengatakan seperti itu dari rumahnya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengatakan bahwa Terdakwa melecehkan ibu Terdakwa dan saudara Perempuan Terdakwa dari rumahnya ke rumah Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengatakan bahwa Terdakwa melecehkan ibu Terdakwa dan saudara perempuan Terdakwa sehingga Terdakwa kesal dengannya;
- Bahwa bahasa ASGIM IRIANTO yang Terdakwa dengar yaitu melecehkan ibunya sama ibunya sehingga Terdakwa kesal dengan ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan siapa ASGIM IRIANTO berbicara karena Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah ASGIM IRIANTO dan bertanya kepada istri ASGIM IRIANTO “di mana udak bujing?”;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah ASGIM IRIANTO sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sedang sibuk berjualan sehingga tidak langsung mendatangi setelah mendengar perkataan ASGIM IRIANTO;
- Bahwa yang Terdakwa jumpai di rumah ASGIM IRIANTO adalah istrinya dan istri ASGIM IRIANTO mengatakan bahwa ASGIM IRIANTO tidak ada di rumah dengan perkataan “tidak ada mang”;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ASGIM IRIANTO pulang dari kedai kopi, di situlah Terdakwa berjumpa dengan ASGIM IRIANTO;
- Bahwa ASGIM IRIANTO dari jalan raya;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu waktu pergi ke rumah ASGIM IRIANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu dari samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “kenapa kau bilang begitu”, yang mana maksud Terdakwa mau menanyakan namun ASGIM IRIANTO mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa memukul sepeda motor ASGIM IRIANTO, lalu ASGIM IRIANTO mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah ASGIM IRIANTO jatuh dari sepeda motor, Terdakwa pukul lagi;
- Bahwa memukul lagi ASGIM IRIANTO setelah jatuh sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah kesal dengan ASGIM IRIANTO dan ASGIM IRIANTO pun marah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul 1 (satu) kali, ASGIM IRIANTO memegang Terdakwa sehingga Terdakwa pukul lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ASGIM IRIANTO tidak ada berbicara waktu itu;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO sebanyak 3 (tiga) kali lalu datang MARAHALIM PANJAITAN menangkap kayu Terdakwa;
- Bahwa kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam kemudian baru berdatangan orang ramai;
- Bahwa sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam kemudian berdatangan semua orang, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kayu yang Terdakwa pegang ditangkap oleh MARAHALIM PANJAITAN, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ASGIM IRIANTO masih hidup atau tidak setelah Terdakwa pukul karena kondisi di jalan tersebut agak gelap;
- Bahwa Terdakwa duduk di warung Terdakwa;
- Bahwa ramai orang datang dan kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian datang polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung dibawa ke polsek;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu karena Terdakwa kesal sekali;
- Bahwa maksud Terdakwa memukul kayu tersebut di bagian kepala ASGIM IRIANTO untuk memberikan Pelajaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dengar.
- Bahwa setahu Terdakwa umur ASGIM IRIANTO 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa umur Terdakwa 50 (lima puluh) tahun;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASGIM IRIANTO sering menghina orang tua Terdakwa;
- Bahwa banyaklah karena ASGIM IRIANTO mempunyai uang jadi suka-sukanya dialah berbicara dengan kami;
- Bahwa Terdakwa bilang pun ASGIM IRIANTO tidak peduli;
- Bahwa waktu berjumpa di kedai sering disampaikan;
- Bahwa kabarnya ASGIM IRIANTO sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tahu ASGIM IRIANTO meninggal dunia karena dipukul;
- Bahwa sekarang Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena perbuatan Terdakwa ASGIM IRIANTO meninggal dunia;
- Bahwa dari samping rumah Terdakwa untuk menganjal warung;
- Bahwa biasanya kayu tersebut digunakan untuk menganjal pintu;
- Bahwa Terdakwa biasa meletakkan kayu tersebut di samping rumah untuk menganjal pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut lalu Terdakwa pergi ke rumah ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada istri ASGIM IRIANTO "mana udak Bujing?", seperti itu Terdakwa berkata;
- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kayu alu tersebut di samping pintu rumahnya ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa memanggil dengan nada yang biasa saja;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya bertanya "di mana udak Bujing?";
- Bahwa biasa meskipun Terdakwa kesal tetapi belum marah karena Terdakwa belum berjumpa dengan ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa yang mendatangi ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa memukul sepeda motor ASGIM IRIANTO;
- Bahwa Terdakwa mau menanyakan kepada ASGIM IRIANTO mengapa dia berkata seperti itu kepada Terdakwa;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengejar Terdakwa makanya Terdakwa pukulkan ke kepalanya;
- Bahwa pukulan pertama langsung terjatuh;
- Bahwa setelah ASGIM IRIANTO terjatuh, Terdakwa memukul lagi ke bagian kepala ASGIM IRIANTO sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian seperti itu, apakah Terdakwa ada berupaya untuk menolong atau meminta maaf ke rumah ASGIM IRIANTO atau ke keluarganya ASGIM IRIANTO;
- Bahwa tidak ada karena keluarga Terdakwa di Jakarta dan Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang lain;
- Bahwa Ibu Terdakwa pergi berobat ke Jakarta dan Terdakwa tidak tahu apakah sudah pulang atau belum;
- Bahwa Saudari Perempuan Terdakwa juga tinggal bersama Terdakwa dan ibu Terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa, ibu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didatangi di dalam mimpi oleh ASGIM IRIANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu alu dengan panjang $\pm$ 130 cm terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua;
- 1 (satu) potong baju jaket berwarna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru bergaris putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana dalam boxer berwarna hitam bermotif bintik putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat VISUM ETREPERTUM PROJUSITA No. 800/539/Pusk/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang tandatangani oleh dr. Tilamsana Sagala telah melakukan pemeriksaan atas nama Asgim Irianto dengan pemeriksaan : Kepala/Leher : Keluar darah dari hidung dan mulut; Luka robek di kepala samping kiri atas dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung pecah; Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran



panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah; Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah; Bibir atas dan bawah membiru; Leher tidak ditemukan kelainan: Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan, Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam dan Anggota gerak bawah : Luka lecet di ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter; Luka lecet di ibu pangkal ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dengan Kesimpulan : Telah dilalukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki bernama Assgim Irianto umur enam puluh tahu. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala korban dan tempurung kepala pecah, luka lecet di jempol kaki kanan korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : 475/231/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Aek Simotung yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Assgim Irianto bahwa benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan yang merupakan istri korban (Assgim Irianto) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Simangambat, Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana Terdakwa adalah tetangga Rosdinar Pangaribuan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama korban, lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan membuka pintu dan Saksi Rosdinar Pangaribuan bertanya “ada apa mang?”, Saksi Rosdinar Pangaribuan bilang, kemudian Terdakwa berkata “mana dia?”, lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan “tidak ada di sini”, lalu Terdakwa berkata “itu ada di belakang”, lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan “tidak ada”, Terdakwa datang ke rumah membawa alu di tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan dengan tujuan mencari korban atas nama ASGIM IRIANTO;
- Bahwa waktu datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan, Terdakwa membawa alu dengan panjang kira-kira 130 (seratus tiga puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa menanyakan dan memanggil-manggil nama suami Saksi Rosdinar Pangaribuan "JAROT, JAROT", katanya, Saksi Rosdinar Pangaribuan terkejut melihat Terdakwa membawa alu, Terdakwa berkata kepada Saksi Rosdinar Pangaribuan "mana dia?", Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rosdinar Pangaribuan di mana suami Saksi Rosdinar Pangaribuan lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan jawab "tidak ada di sini", lalu Terdakwa berkata "itu di dapur", katanya, Saksi Rosdinar Pangaribuan jawab lagi "tidak ada di sini", kemudian Terdakwa pun pergi;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi emosi mencari suami Saksi dengan menyebutkan nama JAROT yang merupakan nama panggilan suami saksi Rosdinar Pangaribuan;
- Bahwa Saksi mau menghubungi ke suami Saksi Rosdinar Pangaribuan karena Saksi Rosdinar Pangaribuan ketakutan dan gemeteran, yang mana pada saat itu Saksi Rosdinar Pangaribuan sedang sakit tetapi Saksi Rosdinar Pangaribuan tidak tahu di mana hpnya. Jadi tidak berapa lama kemudian, Saksi Rosdinar Pangaribuan mendengar suara sepeda motor datang, kira-kira 50 (lima puluh) meter ketika itu, dia datang, jadi pada saat sampai di teras, Saksi Rosdinar Pangaribuan mendengar suara pukulan yang keras sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi Rosdinar Pangaribuan tidak ada mendengar suara orang yang berteriak, waktu Saksi Rosdinar Pangaribuan keluar rumah, Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah telungkup di jalan raya dan sudah banyak orang dan dari teras rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan, Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat sudah banyak orang dan Saksi Rosdinar Pangaribuan juga melihat darah yang bercucuran dari kepala suami Saksi Rosdinar Pangaribuan;
- Bahwa yang Saksi lihat di situ ada HERINI HERISAH HUTASUHUT dan MARAHALIM PANJAITAN, orang-orang itu yang mengatakan kepada Saksi "sabar-sabar", katanya, kemudian masyarakat yang mengangkat suami Saksi Rosdinar Pangaribuan ke dalam mobil dan ketika di dalam mobil, Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan "saya lihat dulu", setelah itu Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat darah bercucuran dari kepala suami Saksi Rosdinar Pangaribuan, lalu suami Saksi Rosdinar Pangaribuan langsung dibawa orang ke puskesmas Simangambat, namun saat itu Rosdinar Pangaribuan tidak ikut ke puskesmas dan Saksi Rosdinar Pangaribuan menunggu di rumah lalu kira-kira 5

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit kemudian, Saksi Rosdinar Pangaribuan diberitahukan oleh masyarakat bahwa suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa setelah datang dari pihak kepolisian dan suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah dibersihkan dan dijahit lukanya baru dibawa ke rumah dan Jenazah suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sampai di rumah sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa suami Saksi dikebumikan di pemakaman Simangambat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, tidak ada pertikaian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal kepada ASGIM IRIANTO sehingga Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala yang mengakibatkan ASGIM IRIANTO meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan ASGIM IRIANTO karena penghinaan dan pelecehan;
- Bahwa ASGIM IRIANTO mengatakan bahwa Terdakwa melecehkan ibu Terdakwa dan adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul sepeda motor ASGIM IRIANTO, lalu ASGIM IRIANTO mengejar Terdakwa, setelah ASGIM IRIANTO jatuh dari sepeda motor, Terdakwa pukul lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul 1 (satu) kali, ASGIM IRIANTO memegang Terdakwa sehingga Terdakwa pukul lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO sebanyak 3 (tiga) kali lalu datang MARAHALIM PANJAITAN menangkap kayu Terdakwa;
- Bahwa kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam kemudian baru berdatangan orang ramai;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban tersebut Terdakwa peroleh dari samping rumah Terdakwa untuk menganjal warung Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan bahwa waktu di dalam mobil dilakukan pemeriksaan medical check up dirasakan sudah tidak ada, nadi di leher korban diperiksa sudah tidak ada denyut dan nadi di tangan juga diperiksa juga tidak ada denyutnya juga, kemudian disampaikan kepada yang membawa ASGIM IRIANTO bahwa ASGIM IRIANTO sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal dunia, kemudian setelah dibuka IGD-nya dan ASGIM IRIANTO dibawa masuk ke dalam IGD, kemudian dicek tensi namun tidak terukur, kemudian mendengarkan detak jantung dengan menggunakan alat stetoskop dengan hasil tidak terdengar, semuanya sudah tidak ada dan tampak luar dari ASGIM IRIANTO sudah berdarah semuanya, sudah berdarah dari kepala, hidung dan mulut dan tempurung kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah karena kekerasan benda tumpul yang mana luka tersebut sudah mengenai tempurung kepala, yang mana tempurung kepala sudah pecah dan di dalam tempurung kepala banyak organ di dalamnya, di dalam tempurung kepala terdapat saraf dan organ-organ lainnya, sehingga korban kehabisan darah karena tempurung kepala pecah maka akan mengganggu system semuanya;

- Bahwa Surat VISUM ET REPERTUM PROJUSITA No. 800/539/Pusk/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang tandatangan oleh dr. Tilamsana Sagala telah melakukan pemeriksaan atas nama Asgim Irianto dengan pemeriksaan : Kepala/Leher : Keluar darah dari hidung dan mulut; Luka robek di kepala samping kiri atas dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung pecah; Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah; Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah; Bibir atas dan bawah membiru; Leher tidak ditemukan kelainan; Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan, Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam dan Anggota gerak bawah : Luka lecet di ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter; Luka lecet di ibu pangkal ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki bernama Asgim Irianto umur enam puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala korban dan tempurung kepala pecah, luka lecet di jempol kaki kanan korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : 475/231/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Aek Simotung yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Asgim Irianto bahwa benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas Dakwaan Kombinasi Subsideritas dengan Alternatif, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana Subsidaire Pasal 338 KUHPidana atau Kedua 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pengertian hukum pidana adalah “setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan Terdakwa telah membenarkannya; dengan demikian maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah **PARLINDUNGAN SIREGAR**, yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terbukti;



Ad.2. "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan 'teori kehendak', maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah 'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau 'akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur 'kehendak' atau 'menghendaki dan mengetahui' dalam kaitannya dengan unsur 'kesengajaan' tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dapat dilihat dari keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagainya hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan yang merupakan istri korban (Asgim Irianto) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Simangambat, Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana Terdakwa adalah tetangga Rosdinar Pangaribuan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dalam keadaan emosi dan mengambil kayu alu yang berada di dekat pintu rumah Terdakwa dan mendatangi rumah Asgim Irianto, sesampainya di rumah Asgim Irianto Terdakwa mengetok pintu rumah Asgim Irianto lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan yang merupakan istri dari Asgim Irianto menyahut Terdakwa yang sudah berada di depan pintu rumah, selanjutnya Terdakwa manyakan kepada Saksi Rosdinar Pangaribuan "idia uda (Asgim Irianto)" yang artinya "dimana paman (Asgim Irianto)", kemudian Saksi Rosdinar Pangaribuan menjawab "na dison ia" yang artinya "dia tidak disini", kemudian Terdakwa berbalik meninggalkan rumah Asgim Irianto, namun tidak berapa jauh Terdakwa melihat dan berpapasan dengan Asgim Irianto yang mengendarai Sepeda Motor, dan kemudian Terdakwa yang emosi langsung mengayunkan Kayu Alu yang Terdakwa bawa ke arah Asgim Irianto, sehingga Asgim Irianto turun dari sepeda motor dan Terdakwa kembali mengayunkan kayu alu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah Asgim Irianto kemudian mengenai kepala sebelah kiri Asgim Irianto, kemudian Asgim Irianto tersungkur ke tanah, selanjutnya Asgim Irianto berusaha untuk berdiri namun Terdakwa kembali mengayunkan kayu alu tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai leher Asgim Irianto sehingga Asgim Irianto terjatuh kembali;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi Rosdinar Pangaribuan mendengar suara sepeda motor datang, kira-kira 50 (lima puluh) meter ketika itu, dia datang, jadi pada saat sampai di teras, Saksi Rosdinar Pangaribuan mendengar suara pukulan yang keras sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi Rosdinar Pangaribuan tidak ada mendengar suara orang yang berteriak, waktu Saksi Rosdinar Pangaribuan keluar rumah, Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah telungkup di jalan raya dan sudah banyak orang dan dari teras rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan, Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat sudah banyak orang dan Saksi Rosdinar Pangaribuan juga melihat darah yang bercucuran dari kepala suami Saksi Rosdinar Pangaribuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang Saksi Rosdinar Pangaribuan lihat di situ ada HERINI HERISAH HUTASUHUT dan MARAHALIM PANJAITAN, orang-orang itu yang mengatakan kepada Saksi “sabar-sabar”, katanya, kemudian masyarakat yang mengangkat suami Saksi Rosdinar Pangaribuan ke dalam mobil dan ketika di dalam mobil, Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan “saya lihat dulu”, setelah itu Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat darah bercucuran dari kepala suami Saksi Rosdinar Pangaribuan, lalu suami Saksi Rosdinar Pangaribuan langsung dibawa orang ke puskesmas Simangambat, namun saat itu Rosdinar Pangaribuan tidak ikut ke puskesmas dan Saksi Rosdinar Pangaribuan menunggu di rumah lalu kira-kira 5 (lima) menit kemudian, Saksi Rosdinar Pangaribuan diberitahukan oleh masyarakat bahwa suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa setelah datang dari pihak kepolisian dan suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah dibersihkan dan dijahit lukanya baru dibawa ke rumah dan Jenazah suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sampai di rumah sekira pukul 23.00 WIB. Bahwa suami Saksi dikebumikan di pemakaman Simangambat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa Parlindungan Siregar melakukan perbuatannya dalam keadaan emosi setelah mendengar bahwa ada tetangganya yang menceritakan bahwa Asgim Irianto menceritakan bahwa Terdakwa telah meniduri Ibu kandung dan saudari kandung Terdakwa, dan sehingga Terdakwa emosi dan mencari Asgim Irianto ke rumahnya, dan kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan sembari berjalan Terdakwa mengambil kayu alu sepanjang 130 cm yang pada dasarnya kayu alu tersebut digunakan sehari-hari untuk mengganjal pintu rumah Terdakwa dalam keadaan emosi dan sampai di rumah Asgim Arianto Terdakwa memanggil Asgim Arianto namun yang bersangkutan tidak ada di rumah, selanjutnya dalam keadaan emosi Terdakwa meninggalkan rumah Asgim Arianto, kemudian tidak berapa lama Asgim Irianto datang menggunakan kendaraan Sepeda Motor yang terdakwa lihat dalam keadaan emosi lalu menuju kederaan Sepeda Motor Asgim Irianto dan memukulkan kayu alu tersebut ke arah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Asgim Irianto meninggal dunia;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas bilamana Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur kedua Pasal tersebut diatas yang ternyata menurut Majelis Hakim saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu. Dimana waktu tertentu itu digunakan oleh Terdakwa untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang, kemudian Majelis Hakim juga memandang bahwa Terdakwa



dengan jelas melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan emosi dan sontak langsung memukul Korban Asgim Irianto yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia, sehingga Terdakwa tidak dipandang berencana atau mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut, oleh karenanya dari adanya fakta yang demikian maka menurut Majelis Hakim rumusan unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal **340 KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal **338 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Tentang unsur Setiap Orang":

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" telah Majelis pertimbangkan pada dakwaan kesatu primair, maka segala pertimbangan yang ada dalam dakwaan kesatu primair tersebut Majelis mengambil alih untuk unsur "barang siapa" dalam dakwaan kesatu subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2 "Dengan sengaja":

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Menimbang, bahwa Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan 'teori kehendak', maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah 'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau 'akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu';

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur 'kehendak' atau 'menghendaki dan mengetahui' dalam kaitannya dengan unsur 'kesengajaan' tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dapat dilihat dari keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagainya hilangnya nyawa seseorang. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan yang merupakan istri korban (Asgim Irianto) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Simangambat, Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana Terdakwa adalah tetangga Rosdinar Pangaribuan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama korban, lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan membuka pintu dan Saksi Rosdinar Pangaribuan bertanya "ada apa mang?", Saksi Rosdinar Pangaribuan bilang, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “mana dia?”, lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan “tidak ada di sini”, lalu Terdakwa berkata “itu ada di belakang”, lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan “tidak ada”, Terdakwa datang ke rumah membawa alu di tangannya. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan dengan tujuan mencari korban atas nama ASGIM IRIANTO;

Menimbang, bahwa waktu datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan, Terdakwa membawa alu dengan panjang kira-kira 130 (seratus tiga puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan dan memanggil-manggil nama suami Saksi Rosdinar Pangaribuan “JAROT, JAROT”, katanya, Saksi Rosdinar Pangaribuan terkejut melihat Terdakwa membawa alu, Terdakwa berkata kepada Saksi Rosdinar Pangaribuan “mana dia?”, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rosdinar Pangaribuan di mana suami Saksi Rosdinar Pangaribuan lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan jawab “tidak ada di sini”, lalu Terdakwa berkata “itu di dapur”, katanya, Saksi Rosdinar Pangaribuan jawab lagi “tidak ada di sini”, kemudian Terdakwa pun pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi emosi mencari suami Saksi dengan menyebutkan nama JAROT yang merupakan nama panggilan suami saksi Rosdinar Pangaribuan;

Menimbang, bahwa Saksi Rosdinar Pangaribuan mau menghubungi ke suami Saksi Rosdinar Pangaribuan karena Saksi Rosdinar Pangaribuan ketakutan dan gemeteran, yang mana pada saat itu Saksi Rosdinar Pangaribuan sedang sakit tetapi Saksi Rosdinar Pangaribuan tidak tahu di mana hpnya. Jadi tidak berapa lama kemudian, Saksi Rosdinar Pangaribuan mendengar suara sepeda motor datang, kira-kira 50 (lima puluh) meter ketika itu, dia datang, jadi pada saat sampai di teras, Saksi Rosdinar Pangaribuan mendengar suara pukulan yang keras sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi Rosdinar Pangaribuan tidak ada mendengar suara orang yang berteriak, waktu Saksi Rosdinar Pangaribuan keluar rumah, Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah telungkup di jalan raya dan sudah banyak orang dan dari teras rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan, Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat sudah banyak orang dan Saksi Rosdinar Pangaribuan juga melihat darah yang bercucuran dari kepala suami Saksi Rosdinar Pangaribuan;

Menimbang, bahwa yang Saksi Rosdinar Pangaribuan lihat di situ ada HERINI HERISAH HUTASUHUT dan MARAHALIM PANJAITAN, orang-orang itu yang mengatakan kepada Saksi “sabar-sabar”, katanya, kemudian masyarakat yang mengangkat suami Saksi Rosdinar Pangaribuan ke dalam mobil dan ketika di dalam mobil, Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan “saya lihat dulu”, setelah itu Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat darah bercucuran dari kepala suami Saksi Rosdinar Pangaribuan, lalu suami Saksi Rosdinar Pangaribuan langsung dibawa orang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas Simangambat, namun saat itu Rosdinar Pangaribuan tidak ikut ke puskesmas dan Saksi Rosdinar Pangaribuan menunggu di rumah lalu kira-kira 5 (lima) menit kemudian, Saksi Rosdinar Pangaribuan diberitahukan oleh masyarakat bahwa suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa setelah datang dari pihak kepolisian dan suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah dibersihkan dan dijahit lukanya baru dibawa ke rumah dan Jenazah suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sampai di rumah sekira pukul 23.00 WIB. Bahwa suami Saksi dikebumikan di pemakaman Simangambat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal kepada ASGIM IRIANTO sehingga Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala yang mengakibatkan ASGIM IRIANTO meninggal dunia pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan jelas melakukan perbuatan tersebut secara sadar dengan memukul korban menggunakan kayu yang diperoleh Terdakwa dari samping rumah Terdakwa untuk menggantal warung Terdakwa yang mengakibatkan korban ASGIM IRIANTO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” telah nyata terpenuhi;

Ad.3 “Menghilangkan nyawa Orang Lain”

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” serta “dengan rencana lebih dulu”, yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu:

- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b) pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut



harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Menimbang bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan yang merupakan istri korban (Asgim Irianto) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Simangambat, Kelurahan Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana Terdakwa adalah tetangga Rosdinar Pangaribuan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama korban, lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan membuka pintu dan Saksi Rosdinar Pangaribuan bertanya "ada apa mang?", Saksi Rosdinar Pangaribuan bilang, kemudian Terdakwa berkata "mana dia?", lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan "tidak ada di sini", lalu Terdakwa berkata "itu ada di belakang", lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan "tidak ada", Terdakwa datang ke rumah membawa alu di tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan dengan tujuan mencari korban atas nama ASGIM IRIANTO;

Menimbang, bahwa waktu datang ke rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan, Terdakwa membawa alu dengan panjang kira-kira 130 (seratus tiga puluh) centimeter;



Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan dan memanggil-manggil nama suami Saksi Rosdinar Pangaribuan "JAROT, JAROT", katanya, Saksi Rosdinar Pangaribuan terkejut melihat Terdakwa membawa alu, Terdakwa berkata kepada Saksi Rosdinar Pangaribuan "mana dia?", Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rosdinar Pangaribuan di mana suami Saksi Rosdinar Pangaribuan lalu Saksi Rosdinar Pangaribuan jawab "tidak ada di sini", lalu Terdakwa berkata "itu di dapur", katanya, Saksi Rosdinar Pangaribuan jawab lagi "tidak ada di sini", kemudian Terdakwa pun pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi emosi mencari suami Saksi dengan menyebutkan nama JAROT yang merupakan nama panggilan suami saksi Rosdinar Pangaribuan;

Menimbang, bahwa Saksi Rosdinar Pangaribuan mau menghubungi ke suami Saksi Rosdinar Pangaribuan karena Saksi Rosdinar Pangaribuan ketakutan dan gemeteran, yang mana pada saat itu Saksi Rosdinar Pangaribuan sedang sakit tetapi Saksi Rosdinar Pangaribuan tidak tahu di mana hpnya. Jadi tidak berapa lama kemudian, Saksi Rosdinar Pangaribuan mendengar suara sepeda motor datang, kira-kira 50 (lima puluh) meter ketika itu, dia datang, jadi pada saat sampai di teras, Saksi Rosdinar Pangaribuan mendengar suara pukulan yang keras sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi Rosdinar Pangaribuan tidak ada mendengar suara orang yang berteriak, waktu Saksi Rosdinar Pangaribuan keluar rumah, Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah telungkup di jalan raya dan sudah banyak orang dan dari teras rumah Saksi Rosdinar Pangaribuan, Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat sudah banyak orang dan Saksi Rosdinar Pangaribuan juga melihat darah yang bercucuran dari kepala suami Saksi Rosdinar Pangaribuan;

Menimbang, bahwa yang Saksi Rosdinar Pangaribuan lihat di situ ada HERINI HERISAH HUTASUHUT dan MARAHALIM PANJAITAN, orang-orang itu yang mengatakan kepada Saksi "sabar-sabar", katanya, kemudian masyarakat yang mengangkat suami Saksi Rosdinar Pangaribuan ke dalam mobil dan ketika di dalam mobil, Saksi Rosdinar Pangaribuan mengatakan "saya lihat dulu", setelah itu Saksi Rosdinar Pangaribuan melihat darah bercucuran dari kepala suami Saksi Rosdinar Pangaribuan, lalu suami Saksi Rosdinar Pangaribuan langsung dibawa orang ke puskesmas Simangambat, namun saat itu Rosdinar Pangaribuan tidak ikut ke puskesmas dan Saksi Rosdinar Pangaribuan menunggu di rumah lalu kira-kira 5 (lima) menit kemudian, Saksi Rosdinar Pangaribuan diberitahukan oleh masyarakat bahwa suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah tidak bernyawa lagi, setelah datang dari pihak kepolisian dan suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan dan dijahit lukanya baru dibawa ke rumah dan Jenazah suami Saksi Rosdinar Pangaribuan sampai di rumah sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa suami Saksi dikebumikan di pemakaman Simangambat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal kepada ASGIM IRIANTO sehingga Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala yang mengakibatkan ASGIM IRIANTO meninggal dunia pada saat itu. Bahwa Terdakwa kesal dengan ASGIM IRIANTO karena penghinaan dan pelecehan;

Menimbang, bahwa ASGIM IRIANTO mengatakan bahwa Terdakwa melecehkan ibu Terdakwa dan adik perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memukul sepeda motor ASGIM IRIANTO, lalu ASGIM IRIANTO mengejar Terdakwa, setelah ASGIM IRIANTO jatuh dari sepeda motor, Terdakwa pukul lagi, setelah Terdakwa pukul 1 (satu) kali, ASGIM IRIANTO memegang Terdakwa sehingga Terdakwa pukul lagi sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa memukul ASGIM IRIANTO sebanyak 3 (tiga) kali lalu datang MARAHALIM PANJAITAN menangkap kayu Terdakwa dan kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam kemudian baru berdatangan orang ramai;

Menimbang, bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban tersebut Terdakwa peroleh dari samping rumah Terdakwa untuk menganjal warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan juga diketahui bahwa waktu di dalam mobil dilakukan pemeriksaan medical check up dirasakan sudah tidak ada, nadi di leher korban diperiksa sudah tidak ada denyut dan nadi di tangan juga diperiksa juga tidak ada denyutnya juga, kemudian disampaikan kepada yang membawa ASGIM IRIANTO bahwa ASGIM IRIANTO sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal dunia, kemudian setelah dibuka IGD-nya dan ASGIM IRIANTO dibawa masuk ke dalam IGD, kemudian dicek tensi namun tidak terukur, kemudian mendengarkan detak jantung dengan menggunakan alat stetoskop dengan hasil tidak terdengar, semuanya sudah tidak ada dan tampak luar dari ASGIM IRIANTO sudah berdarah semuanya, sudah berdarah dari kepala, hidung dan mulut dan tempurung kepala pecah karena kekerasan benda tumpul yang mana luka tersebut sudah mengenai tempurung kepala, yang mana tempurung kepala sudah pecah dan di dalam tempurung kepala banyak organ di dalamnya, di dalam tempurung kepala terdapat saraf dan orang-organ lainnya, sehingga korban kehabisan darah karena tempurung kepala pecah maka akan mengganggu system semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ASGIM IRIANTO meninggal dunia dan berdasarkan Surat VISUM ETREPERTUM PROJUSITTA No. 800/539/Pusk/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang tandatangani oleh dr. Tilamsana Sagala telah melakukan pemeriksaan atas nama Asgim Irianto dengan pemeriksaan : Kepala/Leher : Keluar darah dari hidung dan mulut; Luka robek di kepala samping kiri atas dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar dua centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung pecah; Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah; Luka robek di kepala samping kiri bagian belakang telinga dengan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam dua centimeter tidak beraturan mengakibatkan tempurung kepala pecah; Bibir atas dan bawah membiru; Leher tidak ditemukan kelainan: Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam, Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan, Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul ataupun tajam dan Anggota gerak bawah : Luka lecet di ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter; Luka lecet di ibu pangkal ibu jari kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki bernama Assgim Irianto umur enam puluh tahu. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala korban dan tempurung kepala pecah, luka lecet di jempol kaki kanan korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No : 475/231/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Aek Simotung yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Asgim Irianto bahwa benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tentang cara melakukan perbuatanya dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu alu dengan panjang $\pm$ 130 cm terdapat bercak darah yang Terdakwa lakukan dalam keadaan emosi dan sontak dengan memukul korban Asgim Irianto sehingga mengakibatkan korban meninggal



dunia, maka menurut hemat Majelis Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah terdapat suatu bentuk kesengajaan dengan maksud dalam sikap batin dari Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian unsur Pasal sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum sedangkan terhadap nota pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis mencermati uraian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu alu dengan panjang $\pm$ 130 cm terdapat bercak darah, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua, 1 (satu) potong baju jaket berwarna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru



terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru bergaris putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong celana dalam boxer berwarna hitam bermotif bintang putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN SIREGAR** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair
3. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN SIREGAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) batang kayu alu dengan panjang $\pm$ 130 cm terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua;
- 1 (satu) potong baju jaket berwarna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru bergaris putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana dalam boxer berwarna hitam bermotif bintik putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025**, oleh kami **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2025** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **HABI AFPANDI NASUTION, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Psp